

1512795-27.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Feminicídio

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... possui condenação definitiva por tráfico de drogas, pela 8ª Vara Criminal local (autos n. 009999837-39.2004.8.26.0050 - certidão de fls. 249/251), além de estar em cumprimento de pena quando dos fatos (audiência admonitória realizada em 26/04/2018 - fls. 249).

Assim, diante de tal circunstância (maus antecedentes do réu), aumento a pena base em 1/6 (um sexto), que alcança 14 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512795-27.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512795-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Feminicídio (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2139767/2021 - 73º D.P. JACANA, 18078302 - 73º D.P. JACANA, 2671/21/336 - 73º D.P.

JACANA, 2674/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2139767 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos III e VI, este último na forma do §2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo legal, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme decisão de pronúncia de fls. 207/213, porque, segundo a acusação, no dia 23 de maio de 2021, por volta da 01h30min, na Rua Anhaduizinho, n. 07, Bairro do Jaçanã, Zona Norte dessa Capital, o réu, com intenção homicida, agindo com emprego de fogo e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, teria tentado matar Vivian Tainá Ferreira da Silva,

causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 282/287, iniciando a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Submetido a julgamento nesta data, os Senhores Jurados, acolhendo a tese sustentada pela acusação em plenário, reconheceram, por maioria de votos (art. 489 do CPP), a materialidade do fato, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, reconheceram a autoria dos fatos pelo réu e que ele agiu com ânimo homicida, respondendo de forma positiva ao segundo e terceiro quesitos respectivamente. Ato contínuo, responderam "não" ao quesito alusivo à absolvição do réu. Por fim, reconheceram as qualificadoras do emprego de fogo e do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Destarte, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou o crime de feminicídio qualificado pelo emprego de fogo, na modalidade tentada.

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, nota-se que o acusado possui condenação definitiva por tráfico de drogas, pela 8ª Vara Criminal local (autos n. 009999837-39.2004.8.26.0050 - certidão de fls. 249/251), além de estar em cumprimento de pena quando dos fatos (audiência admonitória realizada em 26/04/2018 - fls. 249).

Assim, diante de tal circunstância (maus antecedentes do réu), aumento a pena base em 1/6 (um sexto), que alcança 14 (catorze) anos de reclusão.

Já, no que tange à segunda fase de dosimetria da pena, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, d, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido com emprego de fogo, tal qual reconhecido pelos Senhores Jurados. Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora do feminicídio foi utilizada para qualificar o delito (artigo 121, §2º, VI, na forma do 2º, inciso II, do CP), ao passo que a agravante referida foi utilizada na segunda fase de aplicação da reprimenda; inexistindo, portando, bis in idem.

Ademais, nota-se que o réu é reincidente (artigo 61, I, do CP), pois condenado por roubo majorado, não tendo ocorrido, ainda, a extinção da pena (autos n. 0056723-35.2013.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal local, certidão de fls. 249/251).

Assim, diante da presença das duas agravantes mencionadas, aumento a pena em 1/5 (um quinto), que atinge 16 (dezesesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Por fim, quanto à última fase prevista no artigo 68 do Código Penal, considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que ateou fogo no corpo da vítima, queimando 18% desse, associado à natureza das lesões corporais suportadas pela vítima (gravíssima, pela deformidade estética permanente, principalmente no que se refere às lesões encontradas em região cervical e clavicular - laudo de fls. 286/287), reduzo, em virtude da tentativa, a pena do mínimo (1/3 - um terço), que atinge 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Considerando o montante da pena imposta (superior a oito anos de reclusão), o fato de ser hediondo o crime de homicídio qualificado, os maus antecedentes e a reincidência do réu, ele cumprirá sua pena no regime inicialmente fechado.

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 23 de maio de 2021; não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento

carcerário.

Além disso, diante da reprimenda aplicada e da natureza do crime (doloso contra a vida), não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos III e VI, este último na forma do §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão do grave delito por ele cometido e de seus antecedentes criminais (certidão de fls. 249/251), de tal modo que lhe denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; consignando-se que, nesta oportunidade, concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 16h54min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA  
Juíza de Direito  
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA